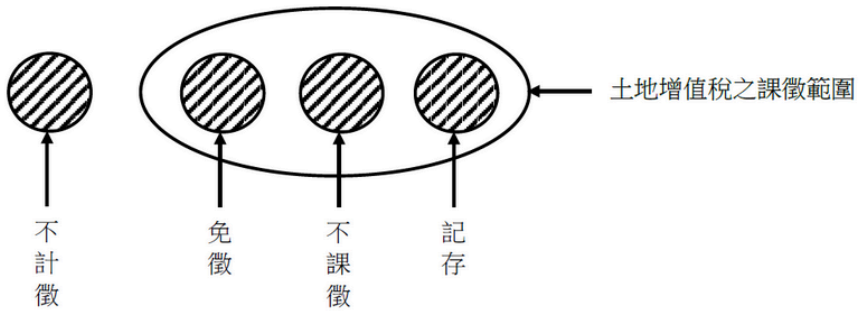
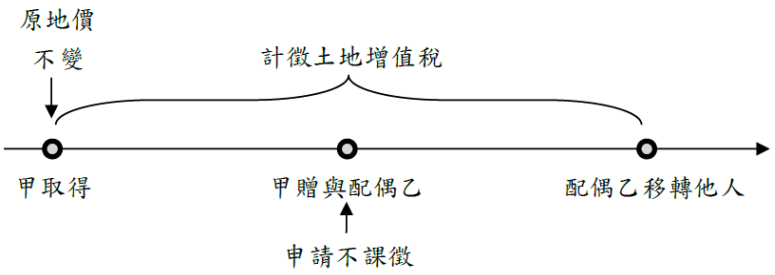
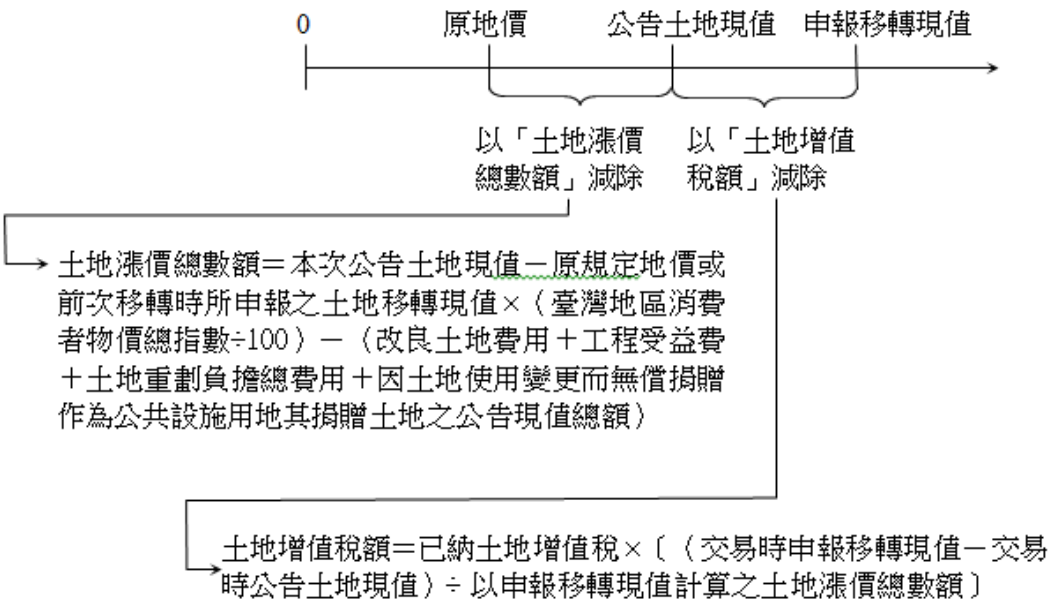
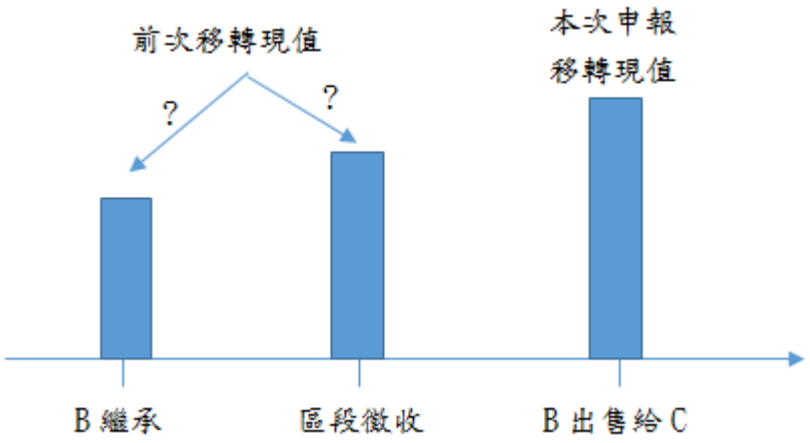
📝 未讀


土地增值稅之課徵範圍
不計徵
免徵
不課徵
記存

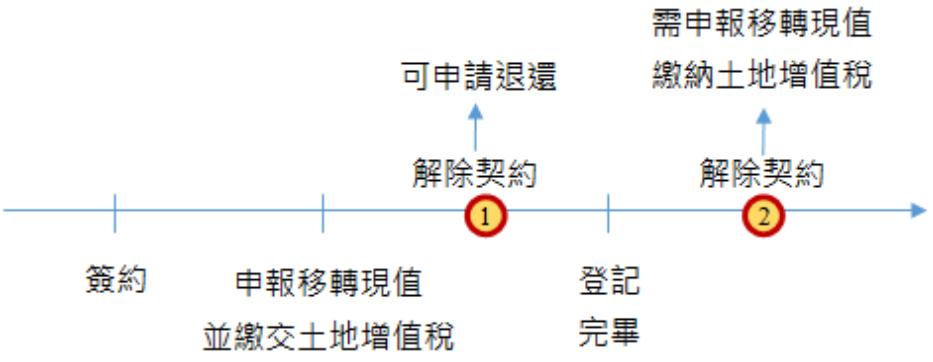

原地價
不變
計徵土地增值稅
甲取得
甲贈與配偶乙
配偶乙移轉他人
申請不課徵

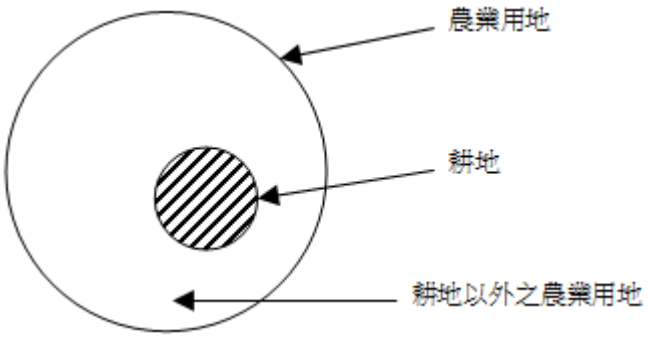

0
原地價
公告土地現值
申報移轉現值
以「土地漲價總數額」減除
以「土地增值稅額」減除
土地漲價總數額＝本次公告土地現值－原規定地價或前次移轉時所申報之土地移轉現值×（臺灣地區消費者物價總指數÷100）－（改良土地費用＋工程受益費＋土地重劃負擔總費用＋因土地使用變更而無償捐贈作為公共設施用地其捐贈土地之公告現值總額）
土地增值稅額＝已納土地增值稅×〔（交易時申報移轉現值－交易時公告土地現值）÷以申報移轉現值計算之土地漲價總數額〕

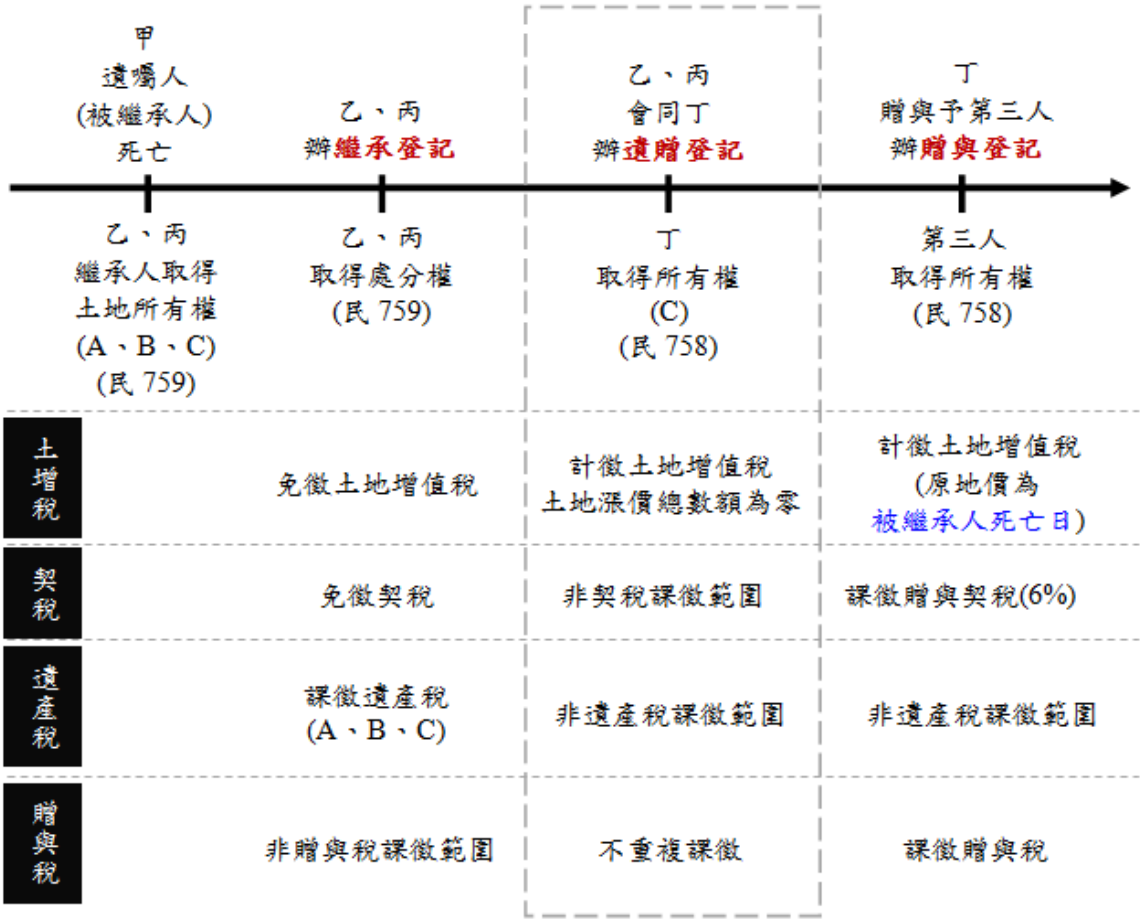
$$100\times\frac{1,200}{1,500}=80$$


前次移轉現值
本次申報
移轉現值
?
?
B 繼承
區段徵收
B 出售給 C

$$\text{退還稅額} = \text{繳納稅額} \times \frac{\text{重購價額}}{\text{出售價額}}$$


需申報移轉現值
繳納土地增值稅
可申請退還
解除契約
解除契約
1
2
簽約
申報移轉現值
並繳交土地增值稅
登記
完畢


農業用地
耕地
耕地以外之農業用地


甲
遺囑人
(被繼承人)
死亡
乙、丙
辦繼承登記
乙、丙
會同丁
辦遺贈登記
丁
贈與予第三人
辦贈與登記
乙、丙
繼承人取得
土地所有權
(A、B、C)
(民 759)
乙、丙
取得處分權
(民 759)
丁
取得所有權
(C)
(民 758)
第三人
取得所有權
(民 758)
土增稅
免徵土地增值稅
計徵土地增值稅
土地漲價總數額為零
計徵土地增值稅
(原地價為
被繼承人死亡日)
契稅
免徵契稅
非契稅課徵範圍
課徵贈與契稅(6%)
遺產稅
課徵遺產稅
(A、B、C)
非遺產稅課徵範圍
非遺產稅課徵範圍
贈與稅
非贈與稅課徵範圍
不重複課徵
課徵贈與稅

$\frac{1}{3}$